

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 ramadan 1422 – 14 décembre 2001

144^{ème} année

N° 100

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001**, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif..... **4139**
- Décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001**, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes..... **4139**
- Décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001**, complétant le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche..... **4140**

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

- Décret n° 2001-2778 du 11 décembre 2001**, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de la famille..... **4142**

Ministère de la Justice

- Maintien en activité dans le secteur public..... **4142**
- Arrêté du ministre de la justice du 8 décembre 2001, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire..... **4142**
- Démission d'un notaire..... **4143**
- Radiation de noms d'interprètes assermentés..... **4143**
- Radiation du nom d'un notaire..... **4143**

Ministère de l'Intérieur

- Nomination de secrétaires généraux de commune..... **4143**
- Nomination de chefs de division..... **4143**
- Nomination de chefs de subdivision..... **4143**
- Nomination de chefs de service..... **4143**

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001**, complétant le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole..... **4144**
- Décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001**, complétant le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles..... **4144**
- Décret n° 2001-2794 du 6 décembre 2001**, portant modification du décret n° 73-185 du 21 avril 1973, portant création du périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) et limitation de la propriété..... **4144**
- Décrets du n° 2001-2795 au n° 2001-2797 du 6 décembre 2001**, portant création d'unités de gestion par objectifs pour la réalisation de projets de développement agricole intégré des gouvernorats de Gafsa, Gabès et Kasserine et fixant leur organisation et les modalités de leur fonctionnement..... **4145**
- Décrets du n° 2001-2798 au n° 2001-2800 du 6 décembre 2001**, portant changement de la vocation de parcelles de terre agricole classées dans les autres zones agricoles des gouvernorats de Sousse et Nabeul..... **4149**
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Faouar Ejjebsa de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana..... **4151**

Ministère de l'Education

- Nomination d'un directeur régional..... **4151**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 8 décembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D", à la conservation de la propriété foncière, dans le grade de préposé de la propriété foncière..... **4151**

Ministère des Finances

- Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001**, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001..... **4152**
- Décret n° 2001-2803 du 6 décembre 2001**, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de création d'un nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... **4153**
- Nomination de chefs de service..... **4154**
- Arrêté du ministre des finances du 8 décembre 2001, modifiant l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure d'établissement du manifeste des marchandises conduites et mises en douane par le système d'information douanier automatisé "SINDA"..... **4154**

Ministère du Transport

- Décret n° 2001-2806 du 6 décembre 2001**, fixant la liste des documents qui doivent être à bord des aéronefs civils..... **4155**

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

- Décret n° 2001-2807 du 6 décembre 2001**, fixant l'organigramme de la société d'études et de promotion de Tunis-Sud..... **4155**
- Décret n° 2001-2808 du 6 décembre 2001**, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société d'études et de promotion de Tunis – Sud... **4156**

Ministère du Commerce

- Nomination d'un directeur..... **4157**
- Nomination de directeurs régionaux..... **4157**
- Nomination de sous-directeurs..... **4158**
- Nomination de chefs de service..... **4158**

Ministère de la Santé Publique

- Décret n° 2001-2823 du 6 décembre 2001**, portant création d'un établissement public... **4158**
- Décret n° 2001-2824 du 6 décembre 2001**, relatif à l'organisation des services de médecine d'urgence dans le secteur privé..... **4158**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif ensemble les textes l'ayant modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué au profit des magistrats du tribunal administratif une indemnité spécifique, appelée indemnité de permanence.

Art. 2. – Les magistrats de siège ainsi que les commissaires d'Etat généraux, les commissaires d'Etat, les magistrats auprès des chambres consultatives et le secrétaire général assurent alternativement, dans les lieux de leur travail, des séances de permanence sur la base d'une séance le vendredi et une séance le samedi en dehors de l'horaire administratif et, au total, trois séances par mois pour chaque magistrat.

Le premier président du tribunal administratif établit un tableau mensuel relatif à la répartition des séances de permanence.

Art. 3. – L'indemnité de permanence est servie mensuellement et elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. – Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé conformément au tableau suivant :

Grade et fonctions	Montant mensuel
- le premier président - les présidents de chambre de cassation et présidents de chambre consultative - le secrétaire général - les présidents de chambre d'appel - les commissaires d'Etat généraux - les présidents de chambre de 1ère instance et présidents de sections consultatives - les commissaires d'Etat titulaires du grade de conseiller - les conseillers rangés à partir du 10ème niveau de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires	280 dinars
- les commissaires d'Etat et conseillers rangés à un niveau inférieur au 10ème niveau de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires	230 dinars
- les conseillers-adjoints	195 dinars

Art. 5. – Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6. – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986 et par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué au profit des magistrats de la cour des comptes une indemnité spécifique, appelée indemnité de permanence.

Art. 2. – Les magistrats de la cour des comptes assurent, alternativement, dans les lieux de leur travail, des séances de permanence sur la base d'une séance le vendredi et une séance le samedi en dehors de l'horaire administratif et, au total, trois séances par mois pour chaque magistrat.

Les présidents de chambre et le commissaire général du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, établissent un tableau mensuel relatif à la répartition des séances de permanence.

Le premier président de la cour des comptes établit le tableau mensuel relatif à la répartition des séances de permanence pour les magistrats exerçant à la cour de discipline financière.

Art. 3. L'indemnité de permanence est servie mensuellement et elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et au capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. – Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé conformément au tableau suivant :

Grade et fonctions	Montant mensuel
* le premier président * le commissaire général du gouvernement * le secrétaire général * les présidents de chambre * les commissaires du gouvernement * les présidents de section * les conseillers rangés à partir du 10ème niveau de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires	280 dinars

Grade et fonctions	Montant mensuel
* les conseillers rangés en dessous du 10ème niveau de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires	230 dinars
* les conseillers-adjoints	195 dinars

Art. 5. – Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6. – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001, complétant le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent tout leur capital directement, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 7 juillet 2000,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-101 du 23 janvier 1985,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, relatif à la création d'un Premier ministre et à la fixation des attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 88-988 du 2 juin 1988,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles, tel que modifié par le décret n° 99-2176 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1209 du 31 mai 1999,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche,

Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 98-794 du 6 avril 1998, fixant le statut particulier du personnel scientifique de l'institut Pasteur de Tunis,

Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole,

Vu le décret n° 99-2760 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels scientifiques de l'institut national du patrimoine au ministère de la culture,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est ajouté à l'article premier du décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche (in fine) ce qui suit : "et des établissements et entreprises publics quels qu'en soient les régimes juridiques et les missions et des centres techniques dans les secteurs industriels et agricoles".

Art. 2. – Il est ajouté à l'article 2 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche susvisé, ce qui suit :

Article 2. paragraphe 2 et 3. (nouveaux). – Les laboratoires de recherche et les unités de recherche peuvent être créés dans les établissements et entreprises publics quels qu'en soient les régimes juridiques et les missions et dans les centres techniques dans les secteurs industriels et agricoles, et ce, pour les besoins de développement scientifique et technologique liés à leurs domaines d'activité.

La création des laboratoires et des unités de recherche dans les établissements et entreprises publics et des centres techniques visés au paragraphe précédent est régie par les mêmes dispositions spécifiques aux laboratoires de recherche et aux unités de recherche dans les établissements publics de recherche scientifique de la section première du chapitre second de ce décret, néanmoins, les établissements de santé rattachés aux ministères de la défense nationale et de l'intérieur sont régis par les dispositions spécifiques aux laboratoires de recherche et unités de recherche dans les établissements publics de santé de la section troisième du chapitre second de ce décret.

Art. 3. – Il est ajouté à l'article 4 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche ce qui suit :

Article 4. paragraphe 3. (nouveau). – Les dispositions relatives aux critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche dans les établissements publics de recherche scientifique sont applicables dans les établissements et entreprises publics et dans les centres techniques visés à l'article 2, paragraphe 2 (nouveau) de ce décret à l'exception des établissements de santé rattachés aux ministères de la défense nationale et de l'intérieur qui sont régis par les dispositions spécifiques aux établissements publics de santé.

Art. 4. – Le Premier ministre et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

Décret n° 2001-2778 du 11 décembre 2001, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de la famille.

Le Président de la République,

Su proposition de la ministre des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, portant institution et organisation du prix du Président de la République pour la promotion de la famille, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par le décret n° 99-2467 du 1er novembre 1999,

Vu le décret n° 2001-2397 du 16 octobre 2001, portant nomination de la ministre des affaires de la femme et de la famille,

Vu l'avis de la commission nationale chargée de proposer le prix du Président de la République pour la promotion de la famille.

Décète :

Article premier - Le prix du Président de la République pour la promotion de la famille sur le plan régional a été décerné aux associations suivantes :

a - Médaille d'or : l'«association pour la formation et l'insertion des handicapés à Ettadhamen» (Ariana),

b - Médaille d'argent : l'«association de Kairouan pour l'auto-développement»,

c - Médaille de bronze : l'«association générale des insuffisants moteurs à Gabès-Ouest».

Art. 2. - La ministre des affaires de la femme et de la famille est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-2779 du 6 décembre 2001.

Sont maintenus en activité, conformément aux indications ci-après, les magistrats dont les noms suivent :

Noms et prénom	Emploi	Durée du maintien
1) Taoufik Hmidène	Procureur général près la cour d'appel de Gabès	du 01/02/2002 au 31/01/2003

Noms et prénom	Emploi	Durée du maintien
2) Mohamed Gharbi Khezami	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/02/2002 au 31/01/2003
3) Hédi Hajjaji	Premier président de la cour d'appel du Kef	du 01/03/2002 au 28/02/2003
4) Mabrouk Selmi	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/03/2002 au 28/02/2003
5) Ahmed Jendoubi	Vice premier président à la cour de cassation	du 01/03/2002 au 28/02/2003
6) Tahar Montassar	Procureur général près la cour de cassation	du 01/04/2002 au 31/03/2003
7) Salah Trifi	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/04/2002 au 31/03/2003
8) Abdelaziz Yammen	Président de chambre à la cour d'appel de Tunis	du 01/04/2002 au 31/03/2003
9) Mohamed Habib Youssef	Procureur général près la cour d'appel de Sousse	du 01/05/2002 au 30/04/2003
10) Mohamed Fatnassi	Procureur général près la cour d'appel de Tunis	du 01/07/2002 au 30/06/2003
11) Khaled Mahjoubi	Président de la chambre criminelle près la cour d'appel de Gafsa	du 01/08/2002 au 31/07/2003

Arrêté du ministre de la justice du 8 décembre 2001, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. – Il sera procédé à compter du 1er mars 2002, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats "d'El Ghriss Est" et "El Mazouna", délégation d'El Mazouna, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 8 décembre 2001.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice du 8 décembre 2001.

La démission de Monsieur Abderahmen Khouni, notaire à Sbiba, circonscription du tribunal de première instance de Kasserine, est acceptée pour raisons de santé.

RADIATION DE NOMS

Par arrêté du ministre de la justice du 8 décembre 2001.

Sont radiés, les noms de Madame et Messieurs : Sofiène Ayadi, interprète assermenté à Tunis en langue française, Mourad Dhaouadi, interprète assermenté à Nabeul en langue anglaise et Basma Bel Hadj, interprète assermenté à Tunis en langue anglaise, du tableau pour non accomplissement des formalités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Par arrêté du ministre de la justice du 8 décembre 2001.

Est radié du tableau des notaires, le nom de Madame Mouna Jeridi, pour non accomplissement des formalités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2780 du 8 décembre 2001.

Monsieur M'barek Selmi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Gabès.

Par décret n° 2001-2781 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Aleya, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Nadhour.

Par décret n° 2001-2782 du 8 décembre 2001.

Monsieur Bouraoui Othman, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernement de Gabès, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2783 du 8 décembre 2001.

Madame Samia Madhioub épouse H'saïri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division des comités des quartiers au gouvernement de Sfax, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2784 du 8 décembre 2001.

Madame Donia Khelifi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernement de Jendouba, avec rang et prérogatives de

sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2785 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mahdi Dhaoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernement de Gabès, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2786 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Hédi Boughrara, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernement de Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2787 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mabrouk Letaïef, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à la division des affaires sociales au gouvernement de Zaghuan, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2788 du 8 décembre 2001.

Monsieur Othman Jendoubi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au gouvernement du Kef, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2789 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Naoufel Ben Brahim, analyste, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la division des affaires administratives générales au gouvernement de Bizerte, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-2790 du 8 décembre 2001.

Monsieur Kamel Bedoui, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef de service de la médecine vétérinaire et du contrôle diététique à la direction des services de santé au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2001-2791 du 8 décembre 2001.

Monsieur Abderrazek Ben Cheikh, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service des personnels à la direction des affaires administratives générales à la commune de Jerba-Midoun.

Décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001, complétant le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 1999-31 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,

Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, portant attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est ajouté à la liste des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, fixée à l'article premier du décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999 susvisé, ce qui suit :

- centre de formation professionnelle agricole de Manouba au gouvernorat de Manouba.

Art. 2. – Les ministres de l'agriculture, des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001, complétant le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 1999-31 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,

Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles,

Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que modifié par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, portant attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est ajouté à la liste des établissements publics de formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de la pêche relevant de la compétence de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, fixée au sous-paragraphe 2 du paragraphe (B) de l'article 23 du décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999 susvisé, ce qui suit :

- centre de formation professionnelle agricole de Manouba au gouvernorat de Manouba.

Art. 2. – Les ministres de l'agriculture, des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2794 du 6 décembre 2001, portant modification du décret n° 73-185 du 21 avril 1973, portant création du périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) et limitation de la propriété.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 73-185 du 21 avril 1973, portant création du périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) et limitation de la propriété,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 14 avril 2001,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Les dispositions de l'article 3 du décret n° 73-185 du 21 avril 1973, portant création du périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) et limitation de la propriété, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3. (nouveau). – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à trois hectares (3 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 2. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2795 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 2001-46 du 3 mai 2001, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 28 février 2001, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du programme de développement agricole intégré de Gafsa,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-835 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Gafsa,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé au ministère de l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Gafsa.

Art. 2. – Les missions de l'unité de gestion par objectif prévue par l'article premier du présent décret consistent en ce qui suit :

1 – veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 – coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 – prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 – veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. – La durée de réalisation du projet est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Les délais de réalisation des phases du projet sont fixés comme suit :

1 – l'instauration de l'unité de gestion et l'allocation des outils de travail nécessaires à son fonctionnement et la préparation des études et des dossiers relatifs à l'exécution du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet,

2 – la réalisation de l'étude relative à la situation référentielle du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 mois à compter de la date de publication du présent décret,

3 – la réalisation des travaux de conservation des eaux et du sol.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans et 3 mois à compter du mois de janvier 2002 jusqu'au mois de mars 2006,

4 – la réalisation de l'infrastructure de base.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 8 mois à compter du mois de mai 2002 jusqu'au mois de décembre 2005,

5 – la réalisation des travaux hydrogéologiques et des études qui y sont relatives.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 2 mois à compter de la date de publication du présent décret,

6 – la réalisation et l'aménagement des puits de surface et des périmètres irrigués.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de publication du présent décret,

7 – le développement collectif et la promotion de la femme rurale.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 9 mois à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de juin 2006.

8 – le développement de la production agricole et animale.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de septembre 2006.

Art. 4. – Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 – le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 – la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 – le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 – les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 – le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 – l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. – L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur du suivi-évaluation et des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service du développement collectif et de l'animation rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. – Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. – Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. – Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2796 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 2001-45 du 3 mai 2001, portant approbation de l'accord de prêt conclu, le 28 février 2001, entre la République Tunisienne et la banque africaine de Développement pour la contribution au financement du programme de développement agricole intégré de Gabès,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1232 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Gabès, tel que complété par le décret n° 95-833 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé au ministère de l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Gabès.

Art. 2. – Les missions de l'unité de gestion par objectifs prévue par l'article premier du présent décret consistent en ce qui suit :

1 – veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 – coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 – prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 – veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. – La durée de réalisation du projet est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Les délais de réalisation des phases du projet sont fixés comme suit :

1 – l'instauration de l'unité de gestion et l'allocation des outils de travail nécessaires à son fonctionnement et la préparation des études et des dossiers relatifs à l'exécution du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet,

2 – la réalisation de l'étude relative à la situation référentielle du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 mois à compter de la date de publication du présent décret,

3 – la réalisation des travaux de conservation des eaux et du sol.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans et 3 mois à compter du mois de janvier 2002 jusqu'au mois de mars 2006,

4 – la réalisation de l'infrastructure de base.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 8 mois à compter du mois de mai 2002 jusqu'au mois de décembre 2005.

5 – la réalisation des travaux hydrogéologiques et des études qui y sont relatives.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 2 mois à compter de la date de publication du présent décret.

6 – la réalisation et l'aménagement des puits de surface et des périmètres irrigués.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de publication du présent décret,

7 – le développement collectif et la promotion de la femme rurale.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 9 mois à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de juin 2006,

8 – le développement de la production agricole et animale.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de septembre 2006.

Art. 4. – Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 – le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 – la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 – le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 – les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 – le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 – l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. – L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur du suivi-évaluation et des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration,

- un sous-directeur de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration,

- un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service du développement collectif et de l'animation rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. – Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. – Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. – Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2797 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 2001-47 du 3 mai 2001, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 28 février 2001, entre la République Tunisienne et la banque africaine de Développement pour la contribution au financement du programme de développement agricole intégré de Kasserine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1235 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Kasserine,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé au ministère de l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Kasserine.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Kasserine consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 - coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Les délais de réalisation des phases du projet sont fixés comme suit :

1 - l'instauration de l'unité de gestion et l'allocation des outils de travail nécessaires à son fonctionnement et la préparation des études et des dossiers relatifs à l'exécution du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet,

2 - la réalisation de l'étude relative à la situation référentielle du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 mois à compter de la date de publication du présent décret,

3 - la réalisation des études et des travaux de conservation des eaux et du sol.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans et 3 mois à compter du mois de janvier 2002 jusqu'au mois de mars 2006,

4 - l'aménagement des nappes alfatières et des parcours.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans et 3 mois à compter du mois de mars 2002 jusqu'au mois de mai 2006,

5 - la réalisation et l'aménagement des puits de surface et des périmètres irrigués.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de publication du présent décret,

6 - le développement collectif et la promotion de la femme rurale.

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans et 9 mois à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de juin 2006,

7 - le développement de la production agricole et animale.

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de septembre 2006.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine comprend les emplois fonctionnels suivants :

- Le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

- Un sous directeur du suivi-évaluation et des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

- Un sous-directeur de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

- Un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

- Un chef de service de la mise en valeur et du développement agricole ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

- Un chef de service du développement collectif et de l'animation rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne;

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2798 du 6 décembre 2001, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classé dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 22 août 2001.

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est changée, la vocation d'une partie de la parcelle de terre n° 332 du titre foncier n° 6648, classée dans les autres zones agricoles, sise à la région de Menzel Dar Belwaer, délégation d'Enfidha, d'une superficie de 500 m2, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un central téléphonique.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2799 du 6 décembre 2001, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 11 août 2001.

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est changée, la vocation de la parcelle de terre du titre foncier n° 122025, classée dans les autres zones agricoles, sise à la région de Douar Chiboub, délégation de Grombalia, d'une superficie de 4 ha 65 ares 76 ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour régulariser la situation foncière et l'extension d'un poste de transformation de l'énergie électrique de haute tension.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2800 du 6 décembre 2001, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 11 août 2001.

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est changée, la vocation d'une partie de la parcelle n° 1 du titre foncier n° 125419, classée dans les autres zones agricoles, sise à la région de Sidi Abdelmonam, délégation de Menzel Temime, d'une superficie de 5 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste électrique de haute tension.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Faouar Ejjebsa de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2409 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué de Faouar Ejjebsa de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Faouar Ejjebsa de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana, objet du décret n° 2001-2409 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2001-2801 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Dhaouadi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement au Kef.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 8 décembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D", à la conservation de la propriété foncière, dans le grade de préposé de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 26 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D", à la conservation de la propriété foncière, dans le grade de préposé de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, le 29 janvier 2002, un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D", à la conservation de la propriété foncière, dans le grade de préposé de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscriptions est fixée au 29 décembre 2001.

Tunis, le 8 décembre 2001.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre, promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment son article 58,

Vu le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les personnes morales ou les personnes physiques, soumises à l'impôt selon le régime réel, peuvent présenter les déclarations, états ou relevés comportant des informations sur des supports magnétiques à déposer auprès du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent.

Peut être accepté, l'un des supports magnétiques suivants :

- disques pour système de lecture par faisceaux laser, (CD-ROM),

- disquettes magnétiques destinées à être utilisées pour le traitement automatique de l'information de type 3" 1/2.

Art. 2. – Les Personnes qui ont opté pour le dépôt des déclarations, états ou relevés prévus par l'article premier du présent décret, sur supports magnétiques doivent présenter, à cet effet, une demande d'adhésion, en double exemplaires selon un modèle établi par l'administration, auprès du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent, et ce, avant l'expiration des délais de dépôt ou de présentation de ces déclarations, états ou relevés. L'adhésion prend effet pour une année renouvelable par tacite reconduction.

La demande d'adhésion est examinée par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent pour s'assurer que l'intéressé est redevable de l'impôt selon le régime réel. Sur la base de cet examen, ledit bureau vise la demande d'adhésion par l'acceptation ou le refus et en délivre un exemplaire à l'intéressé directement et le jour même.

Art. 3. – Le support magnétique est déposé auprès du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent, accompagné d'un bordereau de transmission selon un modèle établi par l'administration en contrepartie d'un récépissé mentionnant l'acceptation provisoire du support.

Le récépissé d'acceptation provisoire du support doit également mentionner l'obligation du contribuable de prendre l'attache du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de dépôt du support magnétique pour l'informer :

- de l'acceptation définitive du support magnétique dans le cas où il est lisible et compréhensible et ne comporte pas d'insuffisances au niveau des informations contenues dans le support,

- ou du refus du support magnétique en cas d'impossibilité de lecture et de l'obligation de déposer un support magnétique rectificatif dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de notification du refus du support,

- ou de l'acceptation provisoire du support lorsqu'il comporte des insuffisances au niveau des informations contenues dans le support pouvant être corrigées. Dans ce cas, un état desdites insuffisances lui est délivré en vue d'être corrigées et retournées sur support magnétique rectificatif au bureau de contrôle des impôts territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de notification des insuffisances. Au cas où le support magnétique rectificatif comporte des insuffisances au niveau des informations contenues dans le support, un état desdites insuffisances lui est délivré dans un délai ne dépassant pas sept jours. Un délai ne dépassant pas sept jours, à partir de la date de notification desdites insuffisances, est accordé au contribuable pour le corriger.

En cas d'impossibilité de lecture du premier ou du deuxième support magnétique rectificatif ou en cas d'existence d'autres insuffisances au niveau des informations contenues dans le support, le contribuable est informé du refus définitif du support dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de dépôt du deuxième support magnétique rectificatif et il est invité à déposer la déclaration, l'état ou le relevé visés à l'article premier du présent décret, sur papier.

Art. 4. – Le contribuable est considéré en défaut vis-à-vis de l'obligation de dépôt de la déclaration, état ou relevé, à partir du jour qui suit la signification du refus définitif ou s'il n'a pas obtenu le récépissé de l'acceptation définitive du support magnétique.

En cas de dépôt du support magnétique avant l'expiration des délais légaux prévus par la législation en vigueur, le contribuable n'est pas considéré en défaut pendant la période qui sépare le dépôt du support magnétique la première fois et l'acceptation définitive du support initial ou rectificatif prévue par l'article 3 du présent décret.

Art. 5. – Les informations et les données contenues dans le support magnétique restent soumises au contrôle fiscal conformément à la législation en vigueur.

Art. 6. – La renonciation à la procédure de dépôt sur support magnétique, se fait par la présentation d'une demande au bureau de contrôle des impôts territorialement compétent selon un modèle établi par l'administration, et ce, avant l'expiration des délais de dépôt de ces déclarations, états ou relevés. La demande est acceptée d'office.

Art. 7. - Dans le cas d'apparition d'anomalies ou d'impossibilité de lecture des supports magnétiques, les services de contrôle des impôts peuvent demander exceptionnellement aux personnes concernées une copie des supports magnétiques déjà déposés et en cas d'impossibilité, ils peuvent leur demander de leur fournir, sur papier, les informations et les données contenues dans les supports.

Art. 8. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2803 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de création d'un nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 99-8 du premier février 1999, relative au fonds national de garantie, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie, ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque tel que modifié et complété par le décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère des finances, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de création d'un nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises

dans l'industrie et les services. Elle est placée sous l'autorité du directeur général du financement.

Art. 2. - L'unité de gestion par objectifs, citée à l'article premier du présent décret, a pour missions de déterminer les caractéristiques du nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services, et ce, par l'accomplissement de ce qui suit :

1 - Détermination des entreprises cibles :

- les activités concernées dans l'industrie et les services,

- les indicateurs à prendre en considération pour la détermination de la taille des entreprises concernées (coût de l'investissement, chiffre d'affaires...).

2 - Détermination des modalités et des conditions d'intervention du nouveau mécanisme de garantie.

3. - Détermination des ressources nécessaires pour assurer l'équilibre financier du nouveau régime de garantie de manière à assurer sa pérennité, et ce, sur la base de la progression projetée de ses interventions compte tenu des hypothèses de progression des investissements et des besoins du financement des entreprises ciblées ainsi que du taux des impayés et des montants irrécouvrables.

4 - L'étude de l'utilité d'instituer une structure spécialisée, au capital de laquelle participeront les établissements financiers concernés, et ce, pour gérer le nouveau mécanisme de garantie.

5 - L'étude de l'opportunité, pour la structure spécialisée sus-indiquée, de cumuler entre la gestion du nouveau mécanisme de garantie et d'autres mécanismes de garanties des crédits notamment le fonds national de garantie.

6 - Dans le cas où l'utilité de la création de la structure spécialisée dans la gestion du nouveau mécanisme de garantie est vérifiée, la prise des mesures et l'accomplissement des formalités nécessaires pour sa création et la détermination des moyens requis pour son démarrage.

Et d'une manière générale, l'accomplissement de toutes les missions entrant dans le cadre du projet et qui lui seront confiées par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à une année (janvier 2002 - décembre 2002). Les composantes du projet et les durées de leur réalisation sont fixées comme suit :

1 - L'instauration de l'unité de gestion et l'allocation des outils de travail nécessaires à son fonctionnement. Sa durée de réalisation est fixée à un mois à compter de la date du démarrage du projet.

2 - La réalisation de l'étude relative à la détermination des entreprises cibles. Sa durée de réalisation est fixée à deux mois à compter du mois de février 2002 au mois de mars 2002.

3 - La détermination des modalités et des conditions d'intervention du nouveau mécanisme de garantie et des ressources nécessaires pour assurer son équilibre financier. Sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du mois d'avril 2002 au mois de septembre 2002.

4 - L'étude de l'utilité d'instituer une structure spécialisée, au capital de laquelle participeront les établissements financiers concernés, et ce, pour gérer le nouveau mécanisme de garantie. Sa durée de réalisation est fixée à deux mois à compter du mois d'août 2002 au mois de septembre 2002.

5 - L'étude de l'opportunité pour la structure spécialisée sus-indiquée de cumuler entre la gestion du nouveau mécanisme de garantie et d'autres mécanismes de garanties des crédits notamment le fonds national de garantie. Sa durée de réalisation est fixée à un mois - octobre 2002.

6 - La prise des mesures et l'accomplissement des formalités nécessaires pour sa création et la détermination des moyens nécessaires pour son démarrage. Sa durée de réalisation est fixée à deux mois à compter du mois de novembre 2002 au mois de décembre 2002.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et les étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de création d'un nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur du suivi-évaluation et des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère des finances présidée par le ministre des finances ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre des finances soumet à la fin de l'année un rapport au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de création d'un nouveau régime de garantie des prêts accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2804 du 8 décembre 2001.

Monsieur Karim Thabet, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de service des applications informatiques à la direction des applications informatiques à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2001-2805 du 8 décembre 2001.

Monsieur Moez Daldoul, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de service de la programmation à la direction de la coordination et du suivi à la direction générale du contrôle fiscal.

Arrêté du ministre des finances du 8 décembre 2001, modifiant l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure d'établissement du manifeste des marchandises conduites et mises en douane par le système d'information douanier automatisé "SINDA".

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes,

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure d'établissement du manifeste des marchandises conduites et mises en douane par le système d'information douanier automatisé "SINDA" et notamment son article (13).

Arrête :

Article premier. - Le paragraphe (2) de l'article 13 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982 susvisé est abrogé et remplacé comme suit :

Article 13. paragraphe 2. (nouveau). - "Néanmoins, dans les vingt quatre heures qui suivent le déchargement de la marchandise, et avant le commencement des opérations de dédouanement, les personnes ayant déposé des manifestes peuvent, sans préjudice, des pénalités encourues, rectifier les données afférentes à une ou plusieurs rubriques ou y ajouter d'autres données omises à la condition de justifier, à la satisfaction des services des douanes, de la régularité de ces rectifications et ajouts".

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 décembre 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2001-2806 du 6 décembre 2001, fixant la liste des documents qui doivent être à bord des aéronefs civils.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment ses annexes 1, 6, 7, 8 et 16,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et notamment son article 73,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne et notamment ses articles 43 et 44, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Aucun aéronef n'est admis à la circulation aérienne s'il n'a à son bord les documents suivants :

- 1 - le certificat d'immatriculation,
- 2 - le certificat de navigabilité ou un laissez-passer de navigation,
- 3 - le certificat d'exploitation des installations radioélectrique de bord ou un certificat provisoire d'exploitation des installations radioélectriques de bord.

4 - le carnet de route,

5 - une copie du certificat d'assurance aux tiers,

En outre, chaque membre d'équipage doit, sur chaque vol, être muni d'une licence en cours de validité avec la ou les qualifications nécessaires au vol.

Art. 2. - Aucun aéronef n'est admis à effectuer du travail aérien s'il n'a à son bord, en plus des documents visés à l'article premier du présent décret, les documents suivants :

- 1 - le certificat de limitation de nuisances si un tel certificat est exigé pour l'aéronef type,
- 2 - une copie de l'agrément exigé pour l'exercice de l'activité.

Art. 3. - Aucun aéronef n'est admis à effectuer du transport aérien commercial s'il n'a à son bord, en plus des documents visés à l'article premier du présent décret, les documents suivants :

- 1 - un certificat de limitation de nuisances,
- 2 - une copie du permis d'exploitation aérienne,
- 3 - une copie du manuel d'exploitation,
- 4 - le plan de vol exploitation,
- 5 - le compte-rendu matériel de l'aéronef,

6 - une copie du plan de vol déposé auprès des services de la circulation aérienne,

7 - la documentation de briefing NOTAM/AIS appropriée,

8 - les informations météorologiques appropriées,

9 - les documents relatifs à la masse et au centrage du chargement de l'aéronef,

10 - la notification des catégories spéciales de passagers à bord tels que les handicapés, les expulsés et les personnes en état d'arrestation,

11 - la notification des chargements spéciaux, y compris les marchandises dangereuses,

12 - les cartes et tableaux à jour, ainsi que les documents associés pour faire face aux besoins du vol envisagé, y compris tout déroutement qu'il est raisonnable d'envisager,

13 - tout autre document qui peut être exigé par les Etats concernés par le vol, tels que manifeste marchandises et manifeste passagers,

14 - les formulaires des comptes-rendus spéciaux.

Les documents visés aux alinéas de 4 à 14 du présent article, ou une partie de ceux-ci peuvent être présentés sous une forme autre qu'une impression sur papier, à condition qu'elle soit accessible, exploitable, fiable et acceptée par les services compétents de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

Art. 4. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les articles 43 et 44 du décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne.

Art. 5. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT**Décret n° 2001-2807 du 6 décembre 2001, fixant l'organigramme de la société d'études et de promotion de Tunis-Sud.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998 relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société d'études et de promotion de Tunis Sud (SEPTS) est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonction décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi au sein de la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 2001-2808 du 6 décembre 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société d'études et de promotion de Tunis Sud.

Art. 3. - La société d'études et de promotion de Tunis Sud est chargée d'établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre par chaque direction et unité de gestion dans l'accomplissement de leurs missions, et définissant les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2808 du 6 décembre 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société d'études et de promotion de Tunis Sud.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998 relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 2001-2807 du 6 décembre 2001, fixant l'organigramme de la société d'études et de promotion de Tunis Sud,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur au sein de la société d'études et de promotion de Tunis Sud, ainsi que leurs intérim, sont attribués par décision du président-directeur général de la société.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels indiqués à l'article premier sont attribués dans les conditions suivantes :

A. - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société.

B. - Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et, le cas échéant, les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné :

Emploi fonctionnel	Conditions Minima
Chef de section	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme de fin d'études supérieures de premier cycle avec deux ans d'ancienneté dans le secteur public. - être titulaire du baccalauréat avec cinq ans d'ancienneté dans le secteur public. - être classé dans la société dans la catégorie 7 avec sept ans d'ancienneté dans le secteur public et avoir poursuivi des études secondaires jusqu'à la quatrième année.
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme de 3ème cycle d'études supérieures avec une ancienneté supérieure à une année dans le secteur public. - être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté supérieure à cinq ans dans le secteur public. - être titulaire d'un diplôme de fin d'études supérieures de premier cycle avec une ancienneté supérieure à 10 ans dans le secteur public. - être titulaire du baccalauréat avec une ancienneté dans la société supérieure à 15 ans et être âgé de 45 ans au moins.

Emploi fonctionnel	Conditions Minima
Sous-Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études supérieures avec une ancienneté supérieure à cinq ans dans le secteur public. - être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté supérieure à 10 ans dans le secteur public. - avoir exercé la fonction de chef de service dans le secteur public pendant cinq ans au moins.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études supérieures depuis 10 ans au moins et avoir une ancienneté supérieure à 10 ans dans le secteur public. - être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et : * avoir une ancienneté supérieure à 15 ans dans le secteur public, * ou être classé dans la catégorie 11 pendant cinq ans, * ou avoir exercé la fonction de sous-directeur dans la société pendant cinq ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société d'études et de promotion de Tunis Sud.

Art. 4. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur prévus par l'article 2 du présent décret, s'effectue par décision du président-directeur général de la société sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et les observations écrites formulées par l'agent en question.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1. que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

2. et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions de nomination à la fonction de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel en question, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société d'études et de promotion de Tunis Sud.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels concernés entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 7. - Les ministres de l'équipement et de l'habitat et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2809 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Néjib Triki, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des petits métiers et services connexes au commerce au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2810 du 8 décembre 2001.

Monsieur Meftah Dhaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de Siliana au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2811 du 8 décembre 2001.

Monsieur Taher Riahi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur régional de Kairouan au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2812 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Ali Tebassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur régional de Médenine au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2813 du 8 décembre 2001.

Monsieur Mohamed Soufi, administrateur, est chargé des fonctions de directeur régional de Béja au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2814 du 8 décembre 2001.

Madame Fadhila Rebhi, inspecteur central des affaires économiques, est chargée des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Béja au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2815 du 8 décembre 2001.

Monsieur Salah Belabed, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Sousse au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2816 du 8 décembre 2001.

Monsieur Hamza Alouini, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Kairouan au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2817 du 8 décembre 2001.

Monsieur Abderrazek Nemri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction régionale de Bizerte au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2818 du 8 décembre 2001.

Monsieur Ridha Lahouel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Mahdia au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2819 du 8 décembre 2001.

Madame Jalila Bokri, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Bizerte au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2820 du 8 décembre 2001.

Madame Radhia Ben Amara, analyste, est chargée des fonctions de chef de service des études et de la prévision à la direction des prix et de la concurrence à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2821 du 8 décembre 2001.

Madame Halima El Ouaer, inspecteur des affaires économiques, est chargée des fonctions de chef de service du commerce intérieur et du commerce extérieur à la direction régionale de Nabeul au ministère du commerce.

Par décret n° 2001-2822 du 8 décembre 2001.

Monsieur Fathi Ben Ammar, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion et du contrôle du patrimoine à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère du commerce.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2001-2823 du 6 décembre 2001, portant création d'un établissement public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, relative à la loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 27,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1991, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé "centre d'imagerie par résonnance magnétique pour le centre".

Cet établissement est doté de la personnalité et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2824 du 6 décembre 2001, relatif à l'organisation des services de médecine d'urgence dans le secteur privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 90-2264 du 31 décembre 1990, relatif aux gardes médicales dans le secteur privé,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, tel que complété par le décret n° 99-2833 du 21 décembre 1999,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 septembre 1993, fixant la liste des médicaments pour usage urgent pouvant être détenus dans les établissements sanitaires privés,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret organisent les services de médecine d'urgence dans le secteur privé.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2. - Les services de médecine d'urgence dans le secteur privé sont destinés à assurer, aux citoyens, la permanence des soins médicaux, par les médecins de libre pratique et en priorité par ceux installés dans la même circonscription municipale.

Art. 3. - Les services de médecine d'urgence dans le secteur privé sont destinés à accueillir les patients au sein de leurs propres locaux et répondre aux appels d'urgence pour les visites en dehors de ces locaux.

Art. 4. - Les prestations de médecine d'urgence sont assurées par des médecins de libre pratique inscrits au tableau de l'ordre des médecins, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment au code de déontologie médicale.

Les services de médecine d'urgence sont organisés selon l'une des modalités suivantes :

- dans le cadre d'une société civile professionnelle,
- par un établissement sanitaire privé dans ses propres locaux,

- et, à titre transitoire, par une collectivité publique locale, en l'absence d'une société civile professionnelle dans la circonscription concernée.

Art. 5. - L'exploitation des services de médecine d'urgence, assurée par les médecins de libre pratique dans le cadre d'une société civile professionnelle ou par une collectivité publique locale, est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil national de l'ordre des médecins.

L'exploitation des services de médecine d'urgence par les établissements sanitaires privés est soumise aux

dispositions du cahier des charges relatif à ces établissements et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Art. 6. - En dehors des services de médecine d'urgence exploités par les établissements sanitaires privés, il ne peut être créé qu'un service de médecine d'urgence par circonscription municipale.

Art. 7. - En aucun cas, un médecin de libre pratique ne peut assurer les prestations de médecine d'urgence dans plus d'un local ouvert à cet effet.

Les médecins s'engagent par écrit à assurer les prestations de médecine d'urgence. La durée de cet engagement est d'une année et sera reconduit tacitement sauf dénonciation formulée trois mois avant l'expiration de cet engagement.

Cet engagement doit être conforme à un engagement type établi par le conseil national de l'ordre des médecins.

Il doit être, préalablement, communiqué audit conseil.

Art. 8. - Un tableau mensuel de répartition des activités entre les médecins de libre pratique qui assurent les prestations de médecine d'urgence devra être établi et visé par le conseil régional de l'ordre des médecins.

Ces activités doivent être équitablement réparties entre tous les médecins concernés.

Art. 9. - Le médecin qui se trouverait dans l'impossibilité d'assurer son tour doit assurer son remplacement conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.

Les absences répétées et dûment constatées d'un médecin peuvent entraîner des poursuites disciplinaires à son encontre auprès du conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 10. - Les médecins qui assurent les prestations de médecine d'urgence perçoivent directement leurs honoraires.

Le montant de ces honoraires est fixé conformément au code de la déontologie médicale et à la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens, biologistes, médecins dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, déduction faite des frais d'exploitation du service de médecine d'urgence dont le montant ne doit pas dépasser 25 % de ces honoraires.

Art. 11. - Durant leurs gardes et sous réserves des dispositions de l'article 3 du présent décret, les médecins doivent être présents dans les locaux du service de médecine d'urgence.

Art. 12. - Les médecins sans activité et inscrits au tableau de l'ordre des médecins peuvent participer aux prestations de médecine d'urgence.

Art. 13. - Le service de médecine d'urgence doit disposer d'un local approprié comportant :

- un cabinet d'examen médical,
- une salle d'attente,
- une salle de soins,
- une salle d'eau avec toilettes.

Art. 14. - Les locaux des services de médecine d'urgence doivent être destinés exclusivement à cet usage.

CHAPITRE II

L'organisation des services de médecine d'urgence dans le cadre d'une société civile professionnelle

Art. 15. Les prestations de médecine d'urgence peuvent être assurées dans le cadre d'une société civile professionnelle ouverte à tous les médecins de libre pratique exerçant dans la circonscription municipale.

La demande d'adhésion à une société civile professionnelle exploitant un service de médecine d'urgence doit être adressée au gérant de la société concernée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réponse à l'intéressé devra se faire dans les mêmes formes dans un délai d'un mois.

Tout litige peut être porté devant le conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 16. - Les services de médecine d'urgence fonctionnent quotidiennement de 20 heures à 8 heures et durant les 24 heures les dimanches et jours fériés.

Art. 17. - Un service de médecine d'urgence ne peut fonctionner qu'avec un minimum d'un agent para-médical qui doit assurer une présence effective pendant toute la durée de travail.

Ce personnel doit être lié à la société civile professionnelle par un contrat, il est recruté soit à plein temps, soit à titre de vacataire.

Art. 18. - Les locaux des services de médecine d'urgence doivent disposer des équipements nécessaires à l'examen complet d'un malade ainsi qu'aux premiers soins urgents que peut nécessiter son état de santé et notamment :

- une source d'oxygène équipée d'un débitmètre et d'un humidificateur,
- un électrocardiographe,
- un plateau d'intubation complet,
- un nécessaire pour perfusion (potence, porte-flacon, tubulures, ..)

Art. 19. - Les locaux des services de médecine d'urgence peuvent détenir les médicaments pour usage urgent pouvant être détenus par les établissements sanitaires privés et dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 septembre 1993 susvisé.

CHAPITRE III

L'organisation des services de médecine d'urgence par les collectivités locales

Art. 20. Les prestations rendues par les services de médecine d'urgence organisés par les collectivités locales sont assurées sur place par des médecins de libre pratique inscrits au tableau de l'ordre des médecins et exerçant dans la même circonscription municipale.

Quant aux services de médecine d'urgence organisés par les collectivités locales dans les zones situées en dehors

des circonscriptions municipales, ils sont assurés par les médecins de libre pratique exerçant dans la même circonscription territoriale de la délégation.

Art. 21. - Les prestations rendues par le service de médecine d'urgence sont assurées sous la responsabilité d'un médecin coordinateur désigné par la collectivité locale concernée.

Art. 22. - Les dispositions prévues au chapitre II du présent décret et concernant les horaires de service et les normes en équipements et personnel ainsi que les honoraires des médecins sont applicables pour les services de médecine d'urgence organisés par les collectivités locales.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 23. - L'implantation d'un service de médecine d'urgence dans les immeubles qui abritent un ou plusieurs cabinets médicaux est interdite.

Les services de médecine d'urgence doivent fonctionner en étroite collaboration avec les services d'assistance médicale urgente, territorialement compétents.

Les exploitants des services de médecine d'urgence dans le secteur privé doivent informer le service d'assistance médicale urgente concerné de leurs coordonnées pour permettre une meilleure prise en charge des citoyens.

Art. 24. - Le conseil national de l'ordre des médecins peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation d'un service de médecine d'urgence qu'il a accordé, lorsque les conditions d'une exploitation normale, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne sont plus remplies, et ce, après avoir écouté l'intéressé.

Art. 25. - Les services de médecine d'urgence en activité à la date de publication du présent décret sont autorisés à continuer à assurer leurs prestations sous réserve de se conformer aux conditions prévues par les articles 16, 17, 18, 19 et 22 du présent décret, et ce, selon la modalité d'exploitation, dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 26 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 90-2264 du 31 décembre 1990, relatif aux gardes médicales dans le secteur privé.

Art. 27. - Les ministres de l'intérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali